



PUTUSAN

Nomor 1038 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSUF TOBUHU,**
2. **HAMIDAH LABADJO,**
3. **RANI LABADJO,**
4. **RACHMAN ALINTI,**
5. **IRAWATI ALINTI,**
6. **RINA KASIM,**
7. **SAMSUDIN KASIM,**
8. **RIDWAN ILOLU,**
9. **ULUN KASIM,**

nomor 1 sampai dengan nomor 9, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Lingkungan I, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,

10. **SARIF BAHU,** bertempat tinggal di Desa Mohiolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Radji Mohamad, S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo, beralamat di Jalan Beringin, Nomor 28, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

HADIDJAH ABDUL, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan Laudi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Muchlis Rahim,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ARMIN ABDUL**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
2. **JUSUF ABDUL**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. **JUNUS ABDUL**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
4. **Ahli Waris dari Almh. Ha. YUSNI HADIA, Am.Pd. masing-masing:**
 - 4.1. **SRI YULIA YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
 - 4.2. **YULISTIA YUSUF, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
 - 4.3. **FAJRI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI GORONTALO Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan, Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
6. **PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO Cq.**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO Cq. PEMERINTAH
KECAMATAN DUMBO RAYA Cq. PEMERINTAH
KELURAHAN BOTU**, bekedudukan di Jalan Sapta
Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota
Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, serta ahli waris lainnya, adalah ahli waris yang sah dari kakek Alm. Samani Abdul dan isterinya Alm. Zainab Bahi dan berhak mewarisi harta peninggalan tersebut bersama ahli waris lainnya;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu tanah seluas kurang lebih 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) dikurangi ± 275 m² (kurang lebih dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang dikuasai Penggugat, sehingga menjadi ± 17.225 m² (kurang lebih tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Saptamarga,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kaki Gunung Dumbo,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Moridu,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Sapii,adalah tanah warisan peninggalan dari kakek nenek Alm. Samani Abdul dan Alm. Zainab Bahi, yang sampai saat ini belum terbagi (*onverdeel boudel*);



4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) atas penguasaan sepihak objek sengketa adalah tidak sah yang sangat merugikan hak-hak keperdataan Penggugat dan para ahli waris lainnya dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa, termasuk menghentikan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang menjadi objek sengketa, serta mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya sebagai ahli waris yang sah dari kakek nenek Alm. Samani Abdul dan Alm. Zainab Bahi, dalam keadaan kosong bila perlu dibantu oleh aparat kepolisian;
6. Menyatakan surat-surat yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I s/d Tergugat X baik surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI (Kepala Kelurahan Botu) maupun sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V (Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo), yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69, atas nama Aminah Kasim, Sertipikat Hak Milik Nomor 411, atas nama Hamidah Labadjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 13, atas nama Rani Labadjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 499, atas nama Rachman Alinti, Sertipikat Hak Milik Nomor 498, atas nama Irawati Alinti, Sertipikat Hak Milik Nomor 201, atas nama Rina Kasim, Sertipikat Hak Milik Nomor 500, atas nama Samsudin Kasim dan Sertipikat Hak Milik Nomor 394, atas nama Ulun Kasim, atas penguasaan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Surat Hibah tertanggal 5 Februari 2021 antara Tergugat VI dan Tergugat VIII dan Surat Hibah tertanggal 31 Juli 2015 antara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Alm. Musa Kasim sebagai orang tua dari Tergugat IX tidak sah atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



8. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga;
10. Menghukum Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) agar dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X:

1. Eksepsi kompetensi absolut (eksepsi kewenangan mengadili);
2. Eksepsi *plurium litis consortium*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Gto, tanggal 7 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari kakek Alm. Samani Abdul dan isterinya Alm. Zainab Bahi dan berhak mewarisi harta peninggalan tersebut bersama ahli waris lainnya;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu tanah seluas kurang lebih 17.225 m² atau 1,7 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Saptamarga,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kaki Gunung Dumbo,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Moridu,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Sapii,adalah tanah warisan peninggalan dari kakek nenek Alm. Samani Abdul dan Alm. Zainab Bahi, yang sampai saat ini belum terbagi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X atas penguasaan sepihak objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa, termasuk menghentikan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang menjadi objek sengketa, serta mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya sebagai ahli waris yang sah dari kakek nenek Alm. Samani Abdul dan Alm. Zainab Bahi, dalam keadaan kosong bila perlu dibantu oleh aparat kepolisian;
6. Menyatakan surat-surat yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X baik surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI maupun oleh Turut Tergugat atas penguasaan objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Surat Hibah tertanggal 5 Februari 2021 antara Tergugat VI

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



dan Tergugat VIII dan Surat Hibah tertanggal 31 Juli 2015 antara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Alm. Musa Kasim sebagai orang tua dari Tergugat IX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.633.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT GTO, tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Gto *juncto* Nomor 21/PDT/2022/PT GTO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi Lk. Yusuf Tobuhu berteman 9 orang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 22 Juli 2022, Nomor 21/PDT/2022/PT GTO *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 19 April 2022, Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Gto;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan perlawanan dari Pelawan sekarang Penggugat untuk kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik;
- Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah milik Penggugat seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ (1,7 Ha) berdasarkan bukti P-1, Surat Pemberian Tanah oleh Pemerintah Belanda tahun 1935, tetapi sesuai bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Hadidjah Abdul, hanya seluas 275 m^2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sedangkan selain bukti P-1

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa, juga dalam bukti P-1 tidak menyebutkan tentang luas tanah yang diberikan, maka tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YUSUF TOBUHU, dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PDT/2022/PT GTO, tanggal 11 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Gto, tanggal 7 April 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. YUSUF TOBUHU, 2. HAMIDAH LABADJO, 3. RANI LABADJO, 4. RACHMAN ALINTI, 5. IRAWATI ALINTI, 6. RINA KASIM, 7. SAMSUDIN KASIM, 8. RIDWAN ILOLU, 9. ULUN KASIM, 10. SARIF BAHI, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PDT/2022/PT GTO, tanggal 11 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Gto, tanggal 7 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11